WUOLAH

Derecho-civil.pdf

JuristaApuntes

DERECHO CIVIL (OBLIGACIONES Y CONTRATOS)

1º Grado en Derecho

Centro de Estudios Superiores Ie (Madrid)
IE Universidad

Accede al documento original

Mathew IA, tu tutor virtual para FP

Estudia con la IA que se nutre de los mejores contenidos de FP

Accede a actividades interactivas, plantea dudas y obtén explicaciones. Tu tutor personal disponible en todo momento

macmillan education

¡Escanea!

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Accede a actividades interactivas, plantea dudas y obtén explicaciones. Tu tutor personal disponible en todo momento

¡Escanea!

Derecho civil

¿Qué es el derecho civil?

Podemos definir el derecho civil como aquella rama del derecho privado que regula los derechos de las personas, su patrimonio, las relaciones entre estos y las sucesiones.

El derecho civil forma parte del derecho privado, pero el derecho privado no contiene únicamente derecho civil. Es importante saber esto. También engloba el derecho laboral y el derecho mercantil.

El derecho civil se clasifica en cuatro grandes bloques:

1. El derecho de la persona y su parte general: toda persona por el hecho de ser tal tiene una serie de derechos y obligaciones, como por ejemplo en el derecho a tener una nacionalidad o a ser respetado por el resto de las personas. Asimismo, en esta parte vamos a ver algunos de los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico, como los distintos tipos de norma o sus efectos, que vienen comprendidos en la parte general del derecho.

2. Obligaciones y contratos: cuando las personas nos relacionamos entre nosotros surgen todo tipo de deberes, como por ejemplo cuando alguien va a comprar unos tornillos de la ferretería surge un contrato de compra venta, donde el cliente paga un dinero y al vendedor a cambio se le obliga a darle los tornillos.

3. Los derechos reales e hipotecarios: las personas tenemos derechos sobre las cosas, como por ejemplo el derecho de propiedad.

4. El derecho de familia y las sucesiones: hay toda una rama del derecho civil que se encarga de regular las relaciones en el ámbito familiar, así como qué va a pasar con el patrimonio de una persona cuando esta muera.

El registro civil:

El Registro Civil es una base de datos de toda la población española, donde se recogen datos muy importantes de cada persona, su filiación, su fecha de nacimiento, su fecha de muerte, así como los distintos estados civiles como el matrimonio de esta.

Antiguamente, todos estos datos se encontraban en una gran red de documentos escritos. Sin embargo, desde 2014, El Registro Civil se ha informatizado. De esta manera, si queremos saber la fecha exacta en la que ha nacido una determinada persona, simplemente podemos dirigirnos a la página web del Registro Civil y ahí podremos consultar los datos.

El Registro Civil es una única institución, pero que se divide a su vez en distintos registros, competentes cada uno para realizar ciertas inscripciones. Estos registros son principalmente 3:

- **Los registros municipales:** encontramos uno en cada municipio de España, y en este deben inscribirse los hechos que en él tengan lugar. En este caso, por ejemplo, si un niño nace en Madrid habrá que dirigirse al registro civil municipal de Madrid y practicar allí su inscripción. También cabe destacar que, a su vez, los registros municipales pueden dividirse en dos: *registros principales* para aquellos municipios donde al menos hay un juez; y por otro lado, los *registros subordinados*, donde solo

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

hay jueces de paz, es decir, que no conocen del derecho, y en estos municipios, el registro civil estará recortado de funciones. Estos municipios por lo general suelen ser muy pequeños.

- **Los registros consulares:** están pensados para que los españoles que se encuentran en el extranjero puedan ahí inscribir sus datos. De esta manera si por ejemplo un español se encuentra en Argentina y se casa allí, podrá ir a su consulado español en Argentina e inscribir en el registro civil español tales datos.

- **El Registro Civil central:** se encarga de organizar todo y poner en común toda la información obtenida, ya sea del registro municipal o de los registros consulares. También va a servir para registrar aquellos hechos para los que no es competente ningún otro registro.

¿Qué actos son inscribibles?

Por norma general, el registro civil se va a poder dividir en cuatro secciones. En la primera sección consta la fecha y el lugar de nacimiento de cada persona, así como otros datos importantes, como por ejemplo la nacionalidad de esta.
En la sección segunda se va a inscribir el matrimonio de esta si se da, así como la fecha, lugar y hora en que este se llevó a cabo.
La tercera sección se encuentra reservada para las defunciones.
Y por último, encontramos la sección cuarta, que trata sobre la tutela y las representaciones legales. Aquí, por ejemplo, no habría que indicar la patria potestad de los padres con respecto a los hijos.

Por ejemplo, un niño recién nacido, por el hecho de que se produzca su nacimiento, habría que abrir una partida suya en el registro municipal y dejar constancia del día en que nació en la sección primera. Más tarde, si cuando este crezca y se haga mayor se casa, también habría que dejar constancia de la fecha y del lugar en que tuvo lugar el matrimonio. Y lo mismo posteriormente el día que muera, también habrá que dejar constancia de esto en la sección tercera. Y si por ejemplo, este chico cuando se haga mayor necesita de la asistencia de un tutor si contrae alzhéimer, también habrá que inscribirlo en el registro civil, dejando constancia de quien va a ser el tutor de esta persona.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

Asociación

Es una unión voluntaria y organizada de personas, con el objetivo de obtener un fin común, sin la intención de ganar dinero.

¿Cómo crearla?

Aquí hay una complicación, ya que no puede ir una persona sola y crear una asociación, porque se necesita ser tres personas, sino no lo van a permitir, Pudiendo ser personas físicas o personas jurídicas. Pueden juntarse dos personas y otra asociación, cumpliéndose de esta forma los requisitos para crear esta.

Para crear la asociación, se necesita un acta fundacional, que va a ser donde se plasme el acuerdo de todos los socios. Esta es generalmente un documento privado, no es necesario acudir al notario y, por lo tanto, gastarse un pastizal.
Aquí hay que incluir los típicos elementos de todo contrato en esta acta fundacional. Primero hay que elegir una denominación social. También es necesario que quede plasmada la voluntad de todos los socios, es decir, que todos firmen. Y otro requisito más, que es muy importante, es que hay que aprobar los estatutos de la asociación, que son una serie de normas sin las cuales la asociación no puede funcionar, y en ellos hay información sobre qué se pretende lograr, cuánto va a durar, el domicilio de esta, qué criterios se van a seguir para la toma de decisiones, o si va a ser necesario aportar alguna cantidad de dinero a la asociación.

Una vez efectuados estos pasos, ya tendríamos la asociación constituida, ya que no es necesario ir al notario ni inscribirla en ningún sitio para que la asociación ya pueda existir. Pero sigue habiendo un problema, puesto que la asociación no tiene publicidad, puesto que no está inscrita en ningún sitio. Es por ello que aunque la asociación exista en el momento en que se redacten todos los estatutos, en el acta fundacional es muy importante inscribirlo en el registro de asociaciones para así tener publicidad y existir de cara al resto.

Respecto al funcionamiento, toda asociación posee una serie de órganos. El primero es la **Asamblea General**, que estará integrada por todos los asociados y se reúne al menos una vez al año o cuando vayamos a tomar las decisiones más importantes. Y además existe la **Junta directiva**, qué va a estar formada por los primeros en crear la asociación, y aquí es donde se van a tomar las decisiones más importantes del día a día de la asociación.

Sobre los socios, se puede decidir qué socios entran o no, podemos exigirles que cumplan una serie de requisitos para su ingreso, pero deben evitarse situaciones de abuso, no todo requisito para entrar es válido. También se podría establecer causas de expulsión en los estatutos, como por ejemplo el hecho de no pagar las cuotas o actuar contra los fines de la asociación.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales